



PUTUSAN

Nomor : 323/PID.SUS/2014/PN.DPS

----- **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap	:	TERDAKWA
Tempat lahir	:	SINGARAJA Buleleng.
Umur/tanggal lahir	:	33 tahun / 25 Mei 1981.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	BULELENG., GIANJAR.
A g a m a	:	Hindu
P e k e r j a a n	:	Swasta (serabutan).
Pendidikan.	:	SMP.

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan sekarang ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar dan sebagainya ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal 22 Juli 2014, No. Reg: 808/DENPA/04/2014, sebagai berikut;-----

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat *rangkaihan kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubahan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi DK 8265-UR beserta sebuah kunci dan STNK An. IMY alamat BULELENG.
 - Dikembalikan kepada saksi SAKSI 4 PU
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah).-

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2014, No.Reg.Perk: 808/DENPA/04/2014, sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 24.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun dua ribu empat belas, bertempat di BULELENG berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yakni SAKSI KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa yang telah berpacaran dengan SAKSI KORBAN sejak sebulan yang lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 terdakwa mengajak SAKSI KORBAN pergi dan SAKSI KORBAN menyetujuinya kemudian terdakwa dan SAKSI KORBAN bertemu di Pura Jagadnatha Denpasar karena sama-sama mengendarai sepeda motornya pulang kerumahnya di DENPASAR lalu terdakwa menjemput SAKSI KORBAN di depan gang rumah SAKSI KORBAN;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak SAKSI KORBAN ke Pura Jagatnata Denpasar untuk sembahyang dan mekemit (menginap di pura) keesokan harinya Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN sembahyang ke Pura batur di Bangli lalu dari BANGLI terdakwa mengajak SAKSI KORBAN ke Pura pulaki Buleleng setelah selesai sembahyang di Pura Pulaki terdakwa mengajak SAKSI KORBAN menginap di rumah terdakwa di BULELENG ditempat tersebut terdakwa dan SAKSI KORBAN tidur bersama di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa dan SAKSI KORBAN saling berciuman kemudian terdakwa meraba payudara serta kemaluan korban sambil mengatakan akan bertanggung jawab bila saksi korban hamil kemudian terdakwa dan SAKSI KORBAN sama-sama membuka pakaian sampai telanjang lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya dan saat air maninya akan keluar terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air maninya di luar kemaluan saksi korban;
- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.2 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

ATAU:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

----- bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun dua ribu empat belas, bertempat di BULELENG berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili, TERDAKWA TELAH MENGANGKUT PERGI SEORANG WANITA DI BAWAH UMUR YAITU SAKSI KORBAN yang baru berumur 16 tahun tanpa seijin orang tua atau walinya akan tetapi dengan kemauan dari wanita itu sendiri yaitu SAKSI KORBAN dengan maksud untuk memiliki wanita tersebut baik dengan atau di luar pernikahan yang ia terdakwa lakukan dengan cara-cara b antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa yang telah berpacaran dengan SAKSI KORBAN sejak sebulan yang lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 terdakwa mengajak SAKSI KORBAN pergi dan SAKSI KORBAN menyetujuinya kemudian terdakwa dan SAKSI KORBAN bertemu di Pura Jagadnatha Denpasar karena sama-sama mengendarai sepeda motornya pulang kerumahnya di DENPASAR lalu terdakwa menjemput SAKSI KORBAN di depan gang rumah SAKSI KORBAN;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak SAKSI KORBAN ke Pura Jagatnata Denpasar untuk sembahyang dan mekemit (menginap di pura) keesokan harinya Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN sembahyang ke Pura batur di Bangli lalu dari BANGLI terdakwa mengajak SAKSI KORBAN ke Pura pulaki Buleleng setelah selesai sembahyang di Pura Pulaki terdakwa mengajak SAKSI KORBAN menginap di rumah terdakwa di BULELENG ditempat tersebut terdakwa dan SAKSI KORBAN tinggal bersama dan melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri sementara saksi SAKSI 2 PU kebingungan mencari anaknya yaitu SAKSI KORBAN yang pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa seijinnya sehingga saksi SAKSI 2 PU melaporkan/mengadukan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 terdakwa mengantar SAKSI KORBAN pulang ke rumahnya sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;
- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **SAKSI KORBAN**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira jam 18.00 wita s/d hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 saksi pergi dari rumah saksi.
- Bahwa benar saksi pergi dari rumah dengan menggunakan pakaian sembahyang bersama dengan terdakwa atas ajakan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa adalah pacar saksi yang saksi kenal lewat telephone.
- Bahwa benar saksi janji dengan terdakwa ketemu di Pura Jagadnatha.
- Bahwa benar setelah selesai sembahyang dipura jagadnatha saksi diajak ke Singaraja /Buleleng oleh terdakwa dan menginap di rumah terdakwa di singaraja.
- Bahwa benar saat berada di rumah terdakwa saksi bertemu dengan orang tua terdakwa dan saksi sempat ditanya dari mana saksi jawab dari Pedungan, berapa umurnya saksi jawab 16 tahun, masih sekolah saksi jawab masih.
- Bahwa benar terdakwa memperkenalkan saksi kepada orang tuanya bahwa saksi adalah pacar terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menginap di rumah terdakwa dan tidur bersama terdakwa,
- Benar terdakwa telah menyetubuhi saksi dengan cara saling berciuman, saling raba dan saling merangsang. selanjutnya setelah sama-sama terangsang, saksi membuka semua pakaian sampai telanjang bulat dan terdakwa membuka celana dan hanya mengenakan baju saja. setelah sama-sama telanjang, terdakwa kemudian naik dan menindih saksi terdakwa masukan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi selanjutnya terdakwa menggerakkan pantat dan pinggang naik turunkan berulang kali dan sekitar 5 s/d 10 sampai terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa saksi mau melakukan hubungan badan karena dijanjikan diajak kawin.
- Bahwa benar saksi dikasi tau oleh terdakwa agar tidak hamil dengan menggunakan kondom dan yang memasang kondom saat itu adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak dikasi nelphone orang tua saksi oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 saksi diajak pulang oleh terdakwa dan diturunkan didepan gang rumah saksi,
- Saksi membenarkan barang buktiyang diajukan didepan persidangan.;-----

2. Saksi **SAKSI 2 PU** di bawah sumpah rnenurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa anak saksi meninggalkan rumah pada hari lumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira jam 24.00 Wita dari rumah saksi di DENPASAR dan diketahui saksi dilarikan oleh seorang laki-laki pada saat anak saksi di antar pulang pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar jam 20.00 wita.
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 Wita anak saksi pergi dengan berpakaian adat dengan mempergunakan sepeda motor dan sekitar jam 18.00 Wita anak saksi balik dan menaruh sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di depan warung saksi dan saksi waktu itu sedang menjaga warung dan pada saat itu saksi mengira anak saksi masuk kerumah dan sekitar jam 22.00 Wita istri saksi menanyakan keberadaan anak saksi dan saksi bilang kemungkinan di kamar dan istri saksi mencari namun tidak ada dan pada saat itu saksi bersama istri mulai panik dan saksi tetap menunggu di rumah sampai jam 24.00 wita dan sampai jam tersebut saksi tunggu tidak datang dan saksi berusaha mencari dan menanyakan ke pada teman-temannya serta keluarga dan semuanya tidak tahu kemudian pada hari sabtu tanggal 15 Pebruari 2014 sekitar jam 22.00 wita saksi melaporkan anak saksi meninggalkan rumah tanpa pesan ke Polsek Denpasar Selatan kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar pukul 17. 30 Wita saksi berusaha menghubungi anak saksi ke nomer Hp yang dibawa dan diangkat kemudian istri saksi menanyakan "lagi dimana putu" dan dijawab "lagi di bedugul" dan istri saksi lagi bilang "pulang saja" dan anak saksi menjawab "ini mau pulang" kemudian telpon dimatikan kemudian saksi memanggil keluarga untuk menunggu di jalan dekat rumah sekitar jam 20.00 Wita anak saksi datang dengan seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Beet yang pada saat itu masih berpakaian adat dan pada saat orang temebut mau menurunkan anak saksi di pinggir jalan di depan perumahan yang mana rumah saksi masih sekitar 100 (seratus) meter dari jalan, kakak saksi langsung memegang laki- laki tersebut dan di bawa kerumah setelah ditanya bernama TERDAKWA kemudian saksi hubungi Polsek dan anggota Polisi yang datang membawa orang tersebut ke Polsek Densel untuk diamankan.

- Bahwa benar, maksud dan tujuan saksi melaporkan kejadian tersebut agar tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut di peftanggung jawabkan di depan hukum dan saksi tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena telah melarikan anak saksi yang masih dibawah umur dan keterbelakangan mental pergi dari rumah tanpa seijin saksi sebagai orang tua

- Bahwa benar, adapun akibat yang dialami oleh anak saksi sampai saat ini saksi belum bisa memastikan karena anak saksi tidak mau diajak ke Rumah Sakit untuk di periksa baik kondisi dan kejiwaannya

3. **SAKSI 3 PU**: dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, saksi korban pergi meninggalkan rumah bersama terdakwa sejak hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 18.00 Wita sampai dengan hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar jam 20,00 wita yaitu sekitar 2 (dua) hari.
- Bahwa benar, pada saat diajak pergi pergi oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui apakah saksi korban di paksa atau tidak karena setiap orang tuanya menanyakan ke saksi korban tidak pernah di jawab dan tidak nyambung dengan apa yang kedua orang tuanya tanyakan.
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014 sekitar jam 19.00 Wita saksi ditelpon oleh adik saksi yaitu ayah saksi korban memberitahukan bahwa anaknya belum pulang dari kemarin yaitu hari lumat Tanggal 14 Pebruari 2014 mendengar hal tersebut saksi langsung menuju rumah adik saksi di DENPASAR sekitar jam 19,15 Wita saksi sampai disana dan langsung berembug dengan keluarga dan sekitar jam 22.00 wita saksi mengajak adik saksi melaporkan anaknya ke Polsek Denpasar Selatan bahwa korban meninggalkan rumah tanpa pesan dan pada hari minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar jam 08.00 Wita sempat saksi menelpon adik saksi menanyakan apakah anaknya sudah datang dan belum ada berita karena HP keponakan saksi tidak bisa di hubungi dan sekitar jam 18.00 Wita saksi memutuskan untuk



datang kerumahnya pada saat saksi sampai saksi di beritahukan oleh adik saksi lewat telpon disuruh menjaga di jalan raya karena ada informasi bahwa anak tersebut akan pulang dan saksi bersama keluarga lainnya langsung menuju jalan raya menunggu disana sekitar jam 20.00 Wita saksi melihat keponakan lewat dibonceng oleh seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Beet dan orang tersebut masuk ke Jalan perumahan Babakan Sari dan saksi ikuti dari sekitar 300 meter mendekati rumah keponakan saksi mau diturunkan pada saat itu langsung laki-laki tersebut langsung saksi pegang bersama warga dan mengajak laki-laki tersebut pulang kerumah

- Bahwa sampai dirumah orang tersebut saksi tanya asalnya dan pada saat itu orang tersebut mengakui dari Klungkung dan kemana saja keponakan saksi diajak dan dibilang diajak sembahyang ke Pura Batur,Pulaki,dan pura yang saksi tidak ingat dan sempat diajak nginap dirumahnya dan pada saat saksi tanya sewaktu diajak menginap di rumahnya apa yang dilakukan dan dijawab oleh pelaku hanya dicium dan diraba, kemudian Polisi dari Polsek Densel datang dan laki-laki tersebut langsung dibawa ke Polsek
- Bahwa benar, dengan keterbelakangan mental yang dialami korban untuk kesehariannya tersebut anak korban susah diatur dimana apabila dia mau keluar rumah dan datang tidak pernah minta ijin atau memberitahu orang tua dan orangnya mudah bergaul.;;-----

4. **SAKSI 4 PU**: dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada saat terdakwa membawa sepeda motor saksi orang tersebut minta ijin meminjam untuk sembahyang dan saksi tidak mengetahui kemana sepeda motor tersebut dibawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam saksi tidak ingat namun sekitar sore hari terdakwa datang ke Kos untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk sembahyang kemudian saksi berikan kunci Sepeda Motor Honda Beet DK 8265 UR milik saksi dan sedangkan STNK sudah berada di bawa jok sepeda motortersebut dan orang tersebut pergi membawa sepeda motor saksi kemudian pada hari minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar jam 17.30 wita pada saat saksi mau berangkat kerja Terdakwa datang mempergunakan sepeda motor saksi tersebut bersama seorang perempuan dan sempat saksi tanya "siapa diajak" dan Terdakwa bilang perempuan tersebut "temannya" dan Terdakwa juga bilang "sekarang mau mengantarkan temannya tersebut ke Denpasar" dan tidak sampai 10 (sepuluh) menit Terdakwa di tempat kos kemudian mereka berdua langsung berboncengan menuju Denpasar
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 sekitar jam 09.00 Wita sempat saksi hubungi untuk menanyakan sepeda motor saksi namun tidak nyambung dan sore harinya sekitar jam 17.00 wita saksi baru mengetahui Terdakwa diamankan di Polsek Denpasar Selatan karena dilaporkan telah membawa lari anak dibawah umur.
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat membawa lari perempuan tersebut.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa mengajak perempuan tersebut sampai di Gianyar

5. **SAKSI 5 PU**: dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, adapun cara saksi menangkap terdakwa Berdasarkan Laporan polisi yang dilaporkan oleh SAKSI 2 PU bahwa anaknya telah pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tanpa pesan, kemudian saksi diperintahkan oleh Kanit Reskrim untuk ikut melakukan pencarian kemudian pada hari Minggu tanggal 16 pebruari 2014 sekitar jam 20.00 wita kami dihubungi oleh pelapor bahwa telah diamankan seorang di rumahnya di Pedungan Denpasar Selatan kemudian saksi bersama IMRJ mendatangi rumah pelapor dan memnawa laki-lari tersebut yang bernama TERDAKWA SUDI ke Polsek Denpasar. Selatan untuk diamankan dari amukan warga dan untuk di mintai keterangan

- Bahwa pada saat terdakwi dimintai keterangan orang tersebut mengakui telah membawa lari korban selama 2 (dua) hari dari hari kamis tanggal 14 pebruari 2014 sekitar jam 18.00 wita samapai orang tersebut diamankan pada-hari Minggu tanggal 16 pebruari 2014 sekitar jam 20,00 wita tanpa seijin orang tuanya.
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa membawa lari korban ke pura Jagatnatha untuk bersembahyang dan mereka menginap di rumah terdakwa tapi keesokan paginya, sekitar jam 04.30 wita, hari Sabtu 15 Februari 2014, Terdakwa bersama korban menuju ke Pura Batur di Bangli kemudian ke pasar Sukawati Gianyar, Tampak siring dan setelah itu tangsung ke pura Batur Bangli sampai di Pura Batur bersembahyang dan kemudian istirahat sampai sekitar jam 16.00 wita, selanjutnya menuju Pura Pulaki Buleleng dan sampai disana sekitar jam 20.00 wita, dalam perjalanan sempat beristirahat sebanyak 3 (tiga) kali dan diwilayah Buleleng untuk makan . dan minum, selanjutnya Terdakwa membawa pulang korban ke Rumahnya di BULELENG dan menginap semalam di rumah nya, pada hari minggu,
- Terdakwa langsung berangkat ke Denpasar untuk mengantar korban pulang dan sampai di rumahnya sekitar lam 20.00 wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, . Terdakwa mengakui bahwa pada saat menginap dirumahnya di BULELENG Terdakwa mengakui tidur berdua dalam satu kamar dan sempat tidur dengan korban dan Terdakwa mengakui melakukan hubungan kelamin sebanyak satu kali saja.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **TERDAKWA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, Terdakwa membawa lari SAKSI KORBAN, awalnya dengan cara janji bertemu di depan Pura Jagatnatha Puputan Badung Denpasar. setelah bertemu disana kami kemudian sama-sama ke alamat SAKSI KORBAN di daerah Pedungan Denpasar dengan
- mengendarai sepeda motor masing-masing, dengan maksud menaruh sepeda motor milik SAKSI KORBAN dan hanya mengendarai satu sepeda motor milik Terdakwa.
- bahwa Setelah menaruh sepeda motor milik SAKSI KORBAN kami kemudian kembali ke Pura Jagatnatha untuk bersembahyang dan mekemit (menginap di pura) sampai keesokan paginya, Sekitar jam 04.30 wita, hari Sabtu, 15 Februari 2014, kami berdua menuju ke Pura Batur di Bangli dan baru sampai sekitar jam 12.00 wita. Kami sempat mampir makan dan istirahat dan berhenti untuk ngobrol dalam perjalanan di Pasar Sukawati Gianyar, Tampak Siring dan setelah itu langsung ke Pura Batur Kintamani Bangli. Sampai di Pura Batur kami bersembahyang dan kemudiin istirahat sampai sekitar jam 16.00 wita. Selanjutnya menuju Pura Pulaki Buleleng dan sampai disana sekitar jam 20.00 wita.
- Bahwa dalam perjalanan sempat beristirahat sebanyak sekitar 3 (tiga) kali ian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diwilayah Buleleng untuk makan dan minum. Sekitar jam 22,00 wita, selanjutnya pulang ke alamat terdakwa di SINGARAJA dan menginap semalam disana. dan kami sempat melakukan hubungan kelamin sebanyak satu kali
- Bahwa besaoknya kami berdua langsung berangkat ke Denpasar untuk mengantar SAKSI KORBAN pulang dan sampai di rumahnya sekitar jam 20.00 wita, Saat mengantar pulang, SAKSI KORBAN tidak mengijinkan karena takut Terdakwa di amuk keluarganya atau terjadi apa-apa dengan terdakwa dan Terdakwa menolak dengan mengambil resiko tersebut. Terdakwa mengIntar SAKSI KORBAN sampai depan rumahnya dan saat itu Terdakwa langsung diamankanoleh keluarga SAKSI KORBAN sampai akhirnya dibawa ke Kantor polisi.
- Bahwa benar, Terdakwa berhubungan pacaran dengan SAKSI KORBAN sejak sekitar sebulan yang lalu,
- Bahwa benar, Pada saat kami menginap di SINGARAJA, kami tidur berdua dalam satu kamar dan satu tempat tidur. Hari Minggu, 16 Februari 2014, sekitar jam 08.30 wita, kami melakukan hubungan kelamin setelah itu memakai pakaian dan hanya duduk dikamar.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan membawa lari dan menyetubuhi SAKSI KORBAN karena Terdakwa mencintainya. Terdakwa ingin bertanggung jawab dan menikahi SAKSI KORBAN.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi DK-9265-UR beserta sebuah kunci dan STNK An. IMY alamat-BULELENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.----- Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar melanggar Pertama : melanggar pasal 81 ayat (2) UU.RI.No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ATAU ke-dua melanggar pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa benar telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa unsur barang siapa berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan perbuatan pidana (*strafbaar feit*). Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan, bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA didalam persidangan diperoleh fakta bahwa ia dalam keadaan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan didepan sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN, saksi SAKSI 2 PU, saksi SAKSI 3 PU, saksi SAKSI 4 PU, dan saksi SAKSI 5 PU yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dan saksi korban yang berpacaran pada hari Jumat, 14 Februari 2014, sekira jam 18,00 wita, terdakwa janji dengan saksi korban SAKSI KORBAN dilapangan Puputan Denpasar. Kemudian setelah ketemu terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya untuk menaruh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, kemudian terdakwa membonceng saksi korban menuju pura Jagadnatha Denpasar. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura Jagadnnatha lalu terdakwa mengajak saksi korban sembahyang ke pura batur di Kintamani Bangli kemudian dari Bangli saksi korban diajak ke rumah terdakwa di Desa SINGARAJA Buleleng. Bahwa benar dirumah terdakwa saksi korban diajak menginap dan tidur bersama dengan terdakwa. kemudian terdakwa telah menyetubuhi saksi korban dengan cara saling berciuman, saling raba dan saling merangsang. selanjutnya setelah sama-sama terangsang, saksi membuka semua pakaian sampai telanjang bulat dan terdakwa membuka celana dan hanya mengenakan baju saja. setelah sama-sama telanjang, terdakwa kemudian naik dan menindih saksi terdakwa masukan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi selanjutnya terdakwa menggerakkan pantat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang naik turunkan berulang kali dan sekitar 5 s/d 10 sampai terdakwa mengeluarkan sperma. Bahwa saksi korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena terdakwa berjanji mengajak saksi korban kawin, sedangkan saksi korban NI SAKSI KORBAN berumur 16 tahun dan masih sekolah di SLB CI Negeri Denpasar. Sehingga dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat, barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh petunjuk bahwa terdakwa dengan sengaja telah memaka anak untuk melakukan perbuatan cabul. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan...;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "" dengan sengaja melakukan tipu muslihat *rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan prcetubahan dengannya atau dengan orang lain";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama.;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan keluarga saksi korban dengan keluarga terdakwa sudah saling memaafkan.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi DK-9265-UR beserta sebuah kunci dan STNK An. IMY alamat-BULELENG; ----
- Dikembalikan kepada saksi SAKSI 4 PU ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak serta ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” ; -----
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi DK-9265-UR beserta sebuah kunci dan STNK An. IMY alamat-Br. Dinas Asah Badung Desa Sepang Kecamatan BULELENG dikembalikan kepada IGKJ;
6. membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 23 Juli 2014 oleh kami ERLY SOELISTYARINI,SH.M.HUM sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA,SH.MH dan DANIEL PRATU, SH, SH sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh PUTU REDIKA, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NI WAYAN YUSMAWATI, SH..Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **CENING BUDIANA,SH.MH**

ERLY SOELISTYARINI,SH.M.HUM

2. **DANIEL PRATU, SH**

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA,SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: **Nomor : 323/PID.SUS/2014/PN.DPS** .
tersebut ;

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)